

RAIHANA BINTI MOHAMED HUSAIN
lawan
NORJULIRAZITA BINTI MUSA
AISHA NURUL AIN BINTI MOHAMED HUSAIN
NURUL NISHA BINTI MOHAMED HUSAIN
AHMAD KAMAL IZZUDIN BIN MOHAMED HUSAIN
SYADID BIN MOHAMED HUSAIN
AISYAHTUL NAJWA BINTI MOHAMED HUSAIN
AISYAHTUN NABIHA BIN MOHAMED HUSAIN
HAFIZ KASYFILLAH BIN MOHAMED HUSAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 17 Februari 2022 / 15 Rejab 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0142-2020
[Rayuan Terhadap Harta Sepencarian]

Pegum Syarie Perayu : *Tetuan Khairi Najihah & Associates*

Pegum Syarie Responden : *Tetuan Zaid Shahril & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan melalui kes rayuan no. 10000-017-0142-2020. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 14/12/2020 dalam kes no. 10200-017-0177-2018.

[2] Walau bagaimanapun, pada 8/11/2021 Perayu melalui Peguam Syariyenya telah memfailkan Notis Penarikan Balik bahawa Perayu ingin menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden.

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan rayuan no. 10000-017-0142-2020.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

- [1] Permohonan Perayu **DILULUSKAN**.
- [2] Kes Rayuan no. 10000-017-0142-2020 **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300